

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4282/2542

บริษัทกอทเทเพวลธ์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 5, มาตรา 8, มาตรา 38, มาตรา 39
วรรคสอง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 29

ตามใบแจ้งรายการประเมินและใบแจ้งคำชี้ขาดระบุชื่อ พ. และหรือบริษัท ก. (โจทก์) ผู้รับประเมิน ย่อมหมายถึงว่า พ. หรือโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนตามที่มีชื่อระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว อยู่ในฐานะ ผู้รับประเมิน โจทก์จึงเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะพึงชำระค่าภาษีตามที่พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินไปให้ทราบและมีหน้าที่ชำระค่าภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ถือได้ว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

จำเลยไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่าค่าเช่ารายพิพาทนี้ไม่ใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนฯ มาตรา 8 กรณีจึงไม่มีเหตุบ่งชี้ให้เห็นว่าค่าเช่าตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าอาคารตามฟ้องไม่ใช่จำนวนอันสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในการคำนวณภาษีซึ่งจะต้องเสียค่ารายปีจึงต้องถือตามจำนวนค่าเช่าที่โจทก์รับมาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินเรียกเก็บค่ารายปีโดยถือเอาค่าเช่าและค่าบริการรวม

อยู่ด้วยนั้นจึงไม่ถูกต้อง การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 คืนเงินส่วนที่เกินจากการประเมินใหม่ทั้งหมดให้แก่โจทก์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษานี้ หมายถึงนับแต่วันอ่านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางนั้น เมื่อคดีนี้ ไม่ได้ถึงที่สุดไป ตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง คำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนฯ มาตรา 39 วรรคสอง ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์แต่เป็น ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาสมควรแก้ไขให้ถูกต้องคือ ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีให้โจทก์ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและเพิกถอนคำชี้ขาดของจำเลยที่ ๑ โดยกำหนดค่าภาษีเพียง ๓๘๐,๓๔๐ บาท และให้คืนเงินที่โจทก์ชำระค่าภาษีจำนวน ๑,๒๙๔,๕๙๒.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชำระแก่จำเลยจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลภาษีอากรกลางตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๓

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากไม่ใช่เจ้าของโรงเรือนพิพาท โรงเรือนดังกล่าว เป็นของ พ. ซึ่งเป็นกรรมการของโจทก์ เมื่อโจทก์มิใช่เจ้าของโรงเรือนโจทก์จึงมิได้ถูกโต้แย้งสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่า มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าเพราะตามสัญญาเช่ามิได้ระบุอ้างไว้ จึงไม่

อาจนำมาบังคับ แก้ไขข้อความของสัญญาเช่า เอกสารดังกล่าวทำขึ้นหลังจากที่จำเลยที่ ๓ ได้ทำการประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน โจทก์จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าโดยกำหนดค่าเช่าเพียงเล็กน้อย ค่าบริการกลับสูงมากเพื่อให้ศาลเห็นว่า ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่โจทก์รับผิดชอบไม่เป็นไปตามการประเมินของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เอกสารดังกล่าวเป็นโมฆะ ไม่อาจรับฟังได้ จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ที่ถือเอาค่าเช่าตามสัญญาเช่ามาคำนวณค่ารายปีนั้นโดยไม่มีการใช้วิธีเทียบเคียง กับโรงเรือนใกล้เคียงนั้นชอบแล้ว เพราะเป็นโรงเรือนที่มีสัญญาเช่าปรากฏไว้และมีราคาสมควรแล้ว จึงไม่จำต้อง เทียบเคียง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและค่าเช่าของจำเลยที่ ๑ ในปีภาษี ๒๕๓๔ กับ ๒๕๓๕ โดยให้ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีของอาคารโจทก์ใหม่ ให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินส่วนที่เกินจากการประเมินใหม่ทั้งหมดให้แก่โจทก์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษานี้ ถ้าไม่คืนในกำหนดดังกล่าวให้ ชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันครบกำหนด ๓ เดือนจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ยื่นแบบแจ้งรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ ภายในกำหนดระยะเวลาในแต่ละปีภาษี ต่อมาปี ๒๕๓๗ ถึง ๒๕๔๐ โจทก์ไม่ได้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดระยะเวลาในแต่ละปี แต่ได้มายื่นพร้อมกันในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จำเลยที่ ๓ ได้ประเมินค่ารายปีสำหรับโรงเรือนและที่ดินประจำปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๔๐ รวม ๗ ปี เป็นเงิน ๑๒,๑๘๑,๓๒๕ บาท แล้วแจ้งให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน ๑,๕๒๒,๖๖๕.๖๓ บาท

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ จำเลยที่ ๑ พิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่แล้ว เห็นชอบด้วยกับการประเมินของ พนักงานเจ้าหน้าที่และจำเลยที่ ๑ ได้แจ้งให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน โจทก์ได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเงินเพิ่มแล้ว

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ประการแรกว่า โจทก์มี อำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์ว่า โจทก์มิใช่เจ้าของโรงเรือน พิพาทแต่เป็นของ พ. แม้การประเมินจะเป็นชื่อโจทก์ แต่ก็ไม่ถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้ง สิทธิตามกฎหมาย เห็นว่า ตามใบแจ้งรายการประเมินและใบแจ้งคำชี้ขาดทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว ระบุชื่อ พ. และหรือบริษัท ก. (โจทก์) ผู้รับประเมิน ย่อมหมายถึงว่า พ. หรือโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนตามที่มีชื่อระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวอยู่ใน ฐานะผู้รับประเมิน โจทก์จึงเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะพึงชำระค่าภาษีตามที่พนักงานเก็บ ภาษี แจ้งรายการประเมินไปให้ทราบและมีหน้าที่ชำระค่าภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีโรง เรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ถือได้ว่าโจทก์ ถูกโต้แย้งสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ต่อไปมีว่า การประเมินเรียกเก็บ ภาษีและคำชี้ขาดดังกล่าว ชอบหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ เห็นว่า โจทก์ขอเสียค่าภาษีโรง เรือนและที่ดินประจำปีดังกล่าว โดยคิดค่ารายปีจากจำนวนค่าเช่าอาคารที่โจทก์ให้เช่า ได้ ซึ่งมีระบุไว้ละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าทุกฉบับ จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ โต้แย้งว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าที่โจทก์อ้างนั้นมีใช้ส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า เพราะ ตามสัญญาเช่ามิได้ระบุอย่างไว้แต่ประการใด ทั้งโจทก์ทำขึ้นภายหลังรับฟังไม่ได้ ศาล ฎีกาได้พิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่ามีข้อความว่า เอกสารนี้เป็น ส่วนหนึ่งของ สัญญาเช่าและโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าและผู้เช่าทุกรายได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารนี้ ด้วย โจทก์ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าครั้งแรกในปี ๒๕๓๔ ในปีต่อมาได้ทำสัญญาใหม่กับผู้

เข้าปีต่อปี ตามงบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสม แสดงให้เห็นได้ว่ารายได้ของโจทก์ มาจากค่าเช่าและค่าบริการรวมอยู่ด้วยในรายการเดียวกันทุกปี นอกจากนั้นใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ออกให้แก่ผู้เช่าตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นไป ทุกฉบับได้เขียนแยกค่าเช่า และค่าบริการออกจากกันตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าทุกฉบับ และโจทก์ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนค่าบริการจากผู้เช่าไว้ด้วย สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม โจทก์ได้ออกใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย จึงเห็นได้ชัดแจ้งว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่า ซึ่งมีการระบุทั้งค่าเช่าและค่าบริการแยกไว้ชัดเจนทุกฉบับ ถือได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าย่อมรับฟังได้ หากต้องระบุไว้ในสัญญาประธานว่า มีข้อสัญญาได้กำหนดให้มีเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประธานนั้น ดังที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์ไม่ ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๘ กำหนดให้คิดค่าภาษีตามค่ารายปีของทรัพย์สินและค่ารายปีให้หมายความว่าจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้น ๆ สมควรจะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เท่าใด ถ้าทรัพย์สินนั้นให้เช่าให้ใช้ค่าเช่าเป็นหลักคำนวณค่ารายปี แต่ถ้ามีเหตุอันบ่งชี้ให้เห็นว่า ค่าเช่านั้นมีใช้จำนวนเงินอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแก้หรือคำนวณค่ารายปีเสียใหม่ได้ สำหรับสัญญาเช่าคดีนี้ จำเลยไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่า ค่าเช่ารายปีพิกัดนี้มีใช้จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีจึงไม่มีเหตุบ่งชี้ให้เห็นว่าค่าเช่าตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าอาคารตามฟ้อง มีใช้จำนวนอันสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในการคำนวณภาษีซึ่งจะต้องเสียค่ารายปี จึงต้องถือตามจำนวนค่าเช่าที่โจทก์รับมาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่า ดังนั้นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ประเมินเรียกเก็บค่ารายปีโดยถือเอาค่าเช่าและค่าบริการรวมอยู่ด้วยนั้นจึงไม่ถูกต้อง การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำชี้ขาดของจำเลยที่ ๑ จึงไม่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินส่วนที่เกินจากการประเมินใหม่ทั้งหมดให้แก่โจทก์ ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษานี้ ซึ่งหมายถึง นับแต่วันอ่านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางนั้น เมื่อได้ความว่าคดีนี้มีได้ถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง คำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง คือให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินภาษีให้โจทก์ภายในกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและค่าชี้ขาดของจำเลยที่ ๑ ในปีภาษี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๙ โดยให้ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีของอาคารโจทก์ใหม่ ให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินส่วนที่เกินจากการประเมินใหม่ทั้งหมดให้แก่โจทก์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด ถ้าไม่คืนในกำหนดดังกล่าวให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันครบกำหนด ๓ เดือน จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จำนวน ๕,๓๒๐ บาท แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง.

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-ปราโมทย์ บุนนาค-สุทิน ปัทมราชวิเชียร)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายอรรถสิทธิ์ ร่มไทรทอง
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ